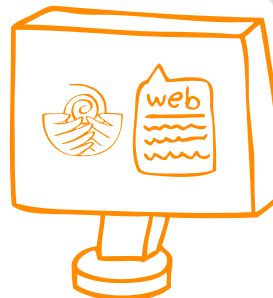




DIRECCIÓN NACIONAL
DE DERECHO DE AUTOR

Unidad Administrativa Especial
Ministerio del Interior



Curso Software

Texto guía





Unidad IV

La infracción al derecho de autor del software y las medidas de protección

2

Resultados del aprendizaje



Una vez realizadas las lecturas y ejercicios correspondientes a la Unidad IV, el estudiante estará en capacidad de:

- Reconocer las principales formas en las que se presentan las infracciones al derecho de autor.
- Diferenciar los tipos de piratería que existen
- Identificar los mecanismos jurídicos que existen para la protección del derecho de autor en la industria del software.
Conocer las medidas tecnológicas de protección y su aplicación en la industria del software.





Infracción al derecho de autor

Habrà infracción si se ejecuta, copia, transforma o distribuye un programa de ordenador, excepto si se es el titular de los derechos de dicho programa, se haya obtenido la licencia del titular de derechos o se está actuando dentro de las excepciones al derecho de autor ¹. Dado que el titular de los derechos es quien tiene la potestad de autorizar o prohibir la reproducción, transformación, distribución, puesta a disposición o comunicación pública de la obra², cualquier uso por parte de un tercero que se oponga a las potestades del autor, se configura en una infracción al derecho de autor.

Algunos ejemplos de infracciones al derecho de autor de programas de ordenador son:

- La utilización de un programa de ordenador sin la correspondiente licencia por parte del titular del derecho.
- Abuso de la licencia, es decir instalarlo más computadores o dispositivos que los permitidos en los términos de la licencia.
- Obtención del software de manera fraudulenta.
- Mediante la Piratería.

El fenómeno de la piratería y su diferencia con la falsificación

3

La falsificación y la piratería presentan variaciones sustanciales. En esencia, la primera infringe el derecho de marcas y la segunda el derecho de autor. Sin embargo, ambos casos coinciden con el perjuicio pecuniario que se les causa a sus titulares.

Como señala la nota 14 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, en relación con las definiciones internacionales de “falsificación” y “piratería”:

“Se entenderá por ‘mercancías piratas que lesionan el derecho de autor’ cualesquiera copias hechas sin el consentimiento del titular del derecho o de una persona debidamente autorizada por él en el país de producción y que se realicen directa o indirectamente a partir de un artículo cuando la realización de esa copia había constituido infracción del derecho de autor o de un derecho conexo en virtud de la legislación del país de importación”³

La piratería redundará en efectos nocivos para la sociedad, en la cual se ejerce este acto delictivo, desincentiva totalmente la labor creativa, haciendo que menos personas piensen en dedicarse a este

¹ Información disponible en: http://vicinv.uaen.es/files_vicinv/2010_Derechos_Autor_Software.pdf consultado el 22 de enero de 2016.

² OLARTE, Jorge. ROJAS, Miguel. La Protección del derecho de autor y los Derechos Conexos en el Ámbito Penal. Dirección Nacional de Derecho de Autor. Cámara de Comercio Colombo Americana. 2010.

³ Nota 14 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio Disponible en: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/t_agm4_s.htm





ejercicio y menos inversores se interesen en apoyar cada una de las industrias creativas. Esto sin duda afecta la vitalidad cultural y económica de un país.

En efecto, la OMPI afirma de manera acertada en su portal de Internet cuando se pregunta acerca de las consecuencias económicas y sociales de la piratería:

“Otra repercusión negativa de las actividades de piratería y falsificación es el entorno ilegal y a menudo criminal en el que tienen lugar dichas actividades y la consiguiente repercusión negativa en el orden público. Debido a que se trata de actividades en las que se obtienen grandes beneficios y el riesgo es relativamente reducido, en muchos casos guardan relación con el crimen organizado. Los beneficios obtenidos de las actividades ilícitas pueden utilizarse para financiar otras actividades criminales. La relación existente entre las infracciones de derechos de propiedad intelectual efectuadas a escala comercial, por una parte, y las infraestructuras criminales, por otra, ha fomentado la toma de conciencia entre los encargados de formular políticas y los organismos públicos encargados de velar por el cumplimiento de las leyes en todo el mundo”⁴

Tipos de piratería

El surgimiento de diversas modalidades de piratería ha sido proporcional al desarrollo de las nuevas tecnologías. A continuación, se enuncian algunas de las principales formas de piratería:

4

Piratería de usuario final. Es aquella realizada de manera individual por una persona ya sea en su residencia o su lugar de trabajo. Esta forma de piratería se presenta cuando utiliza una copia con una licencia legal para instalarla en diferentes equipos; cuando se adquiere una licencia para usar la copia en un servidor, pero no en los equipos que acceden a él; cuando se realizan copias o se “quemar” CD u otros formatos con contenido de software para su distribución; cuando se toman ventajas de actualizaciones y no se posee una copia legal en la que opera el programa; cuando se adquiere un software de uso académico pero se utiliza comercialmente y cuando se intercambian discos.

Piratería por uso excesivo del servidor. Tiene lugar cuando la licencia autoriza a un número de equipos menor del que la empresa o institución efectivamente usa. Cuando se usa el programa en una red local la licencia debe autorizarlo y además señalar cuántos usuarios pueden acceder a ella y en qué condiciones, puesto que el exceso de usuarios permitidos configura la infracción.

Piratería en internet. Es aquella que se lleva a cabo cuando se realizan descargas de manera virtual a través de los distintos sitios que ofrecen este servicio en internet. Ejemplos de esta clase de infracciones se presentan cuando sitios web ilegales ofrecen descargar de manera gratuita programas que están licenciados; sitios de Internet como los de subastas en los que se ofrecen la venta de programas sin contar con la autorización para la reproducción y distribución del software; los sitios para compartir archivos llamados también *peer to peer* en los que se pone a disposición y se distribuye de manera ilegal los programas de software infringiendo derecho de autor y los sitios que ofrecen claves para superar las medidas tecnológicas que poseen los programas para su protección.

⁴ Información disponible en: <http://www.wipo.int/portal/es/>





Piratería por carga del Disco Duro. Se presenta cuando una empresa que distribuye equipos de cómputo instala en sus discos duros copias ilegales de los programas con el fin de atraer más clientes pero en perjuicio del titular de derechos.

Piratería por falsificación. Corresponde a la que se realiza cuando se ofrecen o comercializan copias falsas de los programas insertos en CD o de manera online haciendo parecer el empaque como si fuera original con sus empaques, certificados, instrucciones, etc. Esta piratería se aprovecha de la marca sobre la que recae el software violando derechos de propiedad industrial.

Medidas tecnológicas de protección o DRM (Digital Rights-Management)

A raíz del advenimiento de las nuevas tecnologías de información y el crecimiento de los métodos ilegales para la piratería de las obras protegidas por el derecho de autor, se protegen los mecanismos que le otorgaron al autor la posibilidad de utilizar medidas tecnológicas de protección sobre su obra⁵. Las medidas tecnológicas de protección son aquellos dispositivos, aparatos, sistemas, componentes que restringen ciertos usos de la obra, como claves de acceso, límites temporales al uso de la obra, restricciones a la reproducción, modificación, distribución de la obra de manera digital, etc.⁶. En el sistema anglosajón también se les conoce por sus siglas en inglés: DRM (Digital Rights Management).

5

El CERLALC (Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe) en una investigación realizada en el 2008 señaló que

“Los sistemas DRM se utilizan tanto para proteger el contenido, como para su comercialización, distribución y mercadeo. Los DRM establecen las condiciones y términos de uso: cómo, quién, cuánto, dónde, en qué forma. Un ejemplo son los DRM-Fairplay, sistema desarrollado para el Ipod, que se diseñó para permitir sólo tres reproducciones para los usuarios legítimos. También existen aplicaciones que no necesariamente involucran un pago. Por ejemplo, los préstamos bibliotecarios digitales, en los cuales el rol del DRM es simplemente regular el término del préstamo”

Para el caso del software estas medidas tecnológicas de protección son de carácter vital, pues a través de ellas se controla el acceso de personas que no tienen las licencias correspondientes para el uso de los programas. Se implementan a través de claves de acceso a los programas, claves para efectuar actualizaciones, sistemas que permiten identificar usuarios legítimos, restricciones al número de copias que se pueden realizar de un programa, entre otros.

⁵ Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT) de 1996.

⁶ DÍAZ, Álvaro. América Latina y el Caribe: La Propiedad Intelectual Después de los Tratados de Libre Comercio. Naciones Unidas. CEPAL. 2008. Pg. 59.

⁷ TORRES, Mónica. *El derecho de autor y las Tecnologías de Información y la Comunicación*. UNESCO. CERLALC. 2008. Disponible en: http://www.cerlalc.org/Prospectiva/Derecho_de_autor.pdf consultado el 25 de enero de 2016.





El Tratado de la OMPI de 1996 obliga a los estados suscriptores a establecer mecanismos jurídicos eficaces en contra de las personas que traten de eludir dicha medida. Nuestro país incorporó este tratado en el año 2000⁸ y adicionalmente estableció en el código penal medidas punitivas para aquellos que infrinjan las medidas tecnológicas de protección de las obras protegidas por el derecho de autor y los derechos conexos.

Declaración de las empresas sobre el cumplimiento de la propiedad intelectual

Desde el año 2000, como consecuencia de la importancia que el legislativo colombiano le imprimió al respeto del derecho de autor y la propiedad intelectual, se promulgaron una serie de leyes en aras de garantizar su cumplimiento a cabalidad, entre las que se incluyó la expedición de nuevas normas de tipo penal que castigan la infracción al derecho de autor y derechos conexos. Adicionalmente, se estableció una norma mediante la cual las empresas tienen la obligación inobjetable de declarar en los informes de gestión de cada año el cumplimiento de las normas de protección a la propiedad intelectual⁹.

La función de supervisión de estas normas está en cabeza de la Superintendencia de Sociedades y la DIAN. Ésta última es la encargada de verificar que las sociedades no estén evadiendo tributación a través de la violación del derecho de autor. En caso de que la DIAN encuentre alguna violación al derecho de autor, además de verificar la posible evasión fiscal, debe dar traslado a la autoridad competente para que investigue la posible conducta lesiva de nuestro ordenamiento jurídico.

6

Por ejemplo, el software cumple una función verificadora de las respectivas licencias con que cuentan cada una de las empresas, ya que el no tener las licencias correspondientes, significa que no se están pagando los impuestos que le son atribuibles a dichas licencias, independientemente de las infracciones que se estén cometiendo al derecho de autor.

La Superintendencia de Sociedades, al ser órgano de control y vigilancia de las sociedades, deberá verificar que los informes de gestión de estas cumplan con lo establecido en la ley. Para tal efecto, se pide a los responsables de los informes de gestión que indaguen y verifiquen el estado de cumplimiento de la propiedad intelectual y el derecho de autor, dejando evidencias que permitan verificar su cumplimiento. Al igual, se permite a los miembros de las juntas directivas de las sociedades que no estén conformes con el informe de propiedad intelectual y derecho de autor, la formulación de las salvedades correspondientes para evitar sanciones. La no sustentación de las normas de propiedad intelectual y derecho de autor con evidencias podrá dar lugar a sanciones para las empresas de acuerdo a lo estipulado en el numeral 3 del artículo 86 de la Ley 222 de 1995. Igualmente, la Superintendencia podrá dar traslado a las autoridades competentes para la indagación de las posibles violaciones a la propiedad intelectual y el derecho de autor.

⁸ Ley 565 del 2 de febrero de 2000 "Por medio de la cual se aprueba el "Tratado de la OMPI – Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – sobre Derechos de Autor (WCT)", adoptado en Ginebra, el veinte (20) de diciembre de mil novecientos noventa y seis (1996).

⁹ Ley 603 del 27 de julio de 2000 "Por la cual se modifica el artículo 47 de la Ley 222 de 1995"





Software legal e ilegal

Las diferencias entre software legal e ilegal están marcadas por una serie de factores en los que principalmente la adquisición del primero se hace con ajuste a las leyes de derecho de autor que regulan la materia mientras que el segundo se realiza vulnerando de manera tajante los preceptos legales en materia de protección de las obras fruto de la creación de sus autores. En el siguiente cuadro se resumen las diferencias entre estos dos tipos de software¹⁰:

Cuadro: Diferencias entre software legal e ilegal

SOFTWARE LEGAL	SOFTWARE ILEGAL
• Manual de garantías del producto. • Libre de virus. • Protección de datos y equipos. • Mayor eficacia y productividad del usuario. • El usuario legal tiene derecho a ofertas especiales de actualización en algunos casos. • Reducción de costos al contar con una serie de ventajas como la de soporte técnico.	• No hay soporte técnico. • Vulnerabilidad en cuanto a virus. • Pérdida de la información, confidencialidad de documentos informáticos. • No tiene ningún tipo de garantía. • Costos innecesarios en cuanto a reparaciones del equipo a causa de este software. • Falta de eficacia provoca pérdidas de tiempo al usuario. • Acarrea sanciones legales.

7

Fuente: Elaboración propia

Mecanismos Jurídicos de Protección

El derecho de autor pertenece al sistema jurídico colombiano, el cual le da una relevancia notoria a los derechos de propiedad intelectual a tal punto que lo elevó al rango constitucional¹¹. El sistema legal colombiano establece una serie de mecanismos de carácter tanto civil como penal en orden a restablecer los derechos que hayan sido infringidos a los titulares del derecho de autor. Estas acciones son las siguientes:

Acciones Civiles

Son acciones conocidas normalmente por la jurisdicción ordinaria en cabeza de los jueces. Con la nueva reforma al Código General del Proceso, a la Dirección Nacional de Derecho de Autor le es otorgada una competencia para conocer de las acciones civiles en materia de derecho de autor y derechos conexos. Esta competencia otorgada a la DNDA, de carácter no exclusivo, se caracteriza por ser una “competencia a prevención”, que indica que estas funciones jurisdiccionales que se le otorgan no excluyen en ningún momento la competencia otorgada por intermedio de la ley a las

¹⁰ CUERVO, Luis. *Software Legal, ¿Para qué poner en riesgo a tu PC?* Disponible en: http://www.slideshare.net/Lucho_cuervo/software-legal-1645117?src=related_normal&rel=1645792 consultado el 25 de enero de 2016.

¹¹ Artículo 61 de la Constitución Política de Colombia





autoridades judiciales y administrativas en determinados asuntos¹². Esto significa que los ciudadanos decidirán el mecanismo para dirimir el conflicto en que están involucrados entre dos opciones: la justicia ordinaria (según sea su competencia) o la comparecencia ante la DNDA.

Las principales acciones civiles son:

Procedimientos cautelares. La ley establece dos tipos de medidas cautelares relativas a los derecho de autor. La primera es referente a aquellas medidas por medio de las cuales se pide dentro del marco de una demanda el secuestro preventivo de cualquier tipo de obra o el dinero recolectado por la venta o alquiler de estas obras¹³. En materia de software, estas medidas consistirían en el secuestro de paquetes de soportes que contengan material que infrinja los derechos de su titular. El segundo tipo de medidas son aquellas que se realizan sin que medie un proceso cuando se solicita la suspensión de una obra musical, teatral u otra similar¹⁴.

Procedimientos ejecutivos. Son aquellos procesos en los cuales se busca la ejecución de un acto o contrato que esté ligado al derecho de autor. En el caso del software podría pasar que un autor demandara a una institución para el cumplimiento del pago de los honorarios por el desarrollo de un programa elaborado y entregado a dicha institución.

Procedimientos declarativos. Son aquellos que buscan una declaración judicial en la cual el juez dirima la controversia sobre la titularidad de un derecho existente pero incierto o la constitución de una nueva situación jurídica¹⁵. Por ejemplo cuando el legítimo desarrollador de un software solicita al juez que se le declare como el autor y titular de los derechos a pesar de que otra persona está reivindicando su autoría.

La función jurisdiccional de la Dirección Nacional de Derecho de Autor

En el año 2012, se expidió en Colombia el Código General del Proceso, y dentro del articulado de éste se asignó a la Dirección Nacional de Derecho de Autor, unas funciones jurisdiccionales cuando se está en curso de procesos relacionados con el derecho de autor y conexos.

Aunque la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA), tendrá competencia en esos procesos hay que hacer dos observaciones:

- a. La competencia sólo se ejercerá a prevención, es decir que las otras autoridades judiciales no quedan excluidas en esos mismos procesos¹⁶. Esto significa que la persona que inicie los procesos referidos a afectaciones al derecho de autor (patrimonial y/o moral) o los derechos conexos, tiene “la libertad de elegir al juez competente”¹⁷.

¹² Artículo 24, Parágrafo Primero de la Ley 1564 del 12 de julio de 2012 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.

¹³ VEGA, Alfredo, Manual de derecho de autor. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., IDCT, CERLALC, DNDA. Bogotá D.C. 2003.

¹⁴ Artículos 244 a 246 de la Ley 23 del 28 de enero de 1982 “Sobre Derecho de Autor”.

¹⁵ RÍOS, Yecid. Concepto 2-2009-15482 emitido por la Oficina Jurídica de la Dirección Nacional de Derecho de Autor.

¹⁶ Ley 1564 de 2012 Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.: “Artículo 24, Parágrafo 3 Las apelaciones de providencias proferidas por las autoridades administrativas en primera instancia en ejercicio de funciones jurisdiccionales se resolverán por la autoridad judicial superior funcional del juez que hubiese sido competente en caso de haberse tramitado la primera instancia ante un juez y la providencia fuere apelable. Cuando la competencia la hubiese podido ejercer el juez en única instancia, los asuntos atribuidos a las autoridades administrativas se tramitarán en única instancia.”

¹⁷ Auto 108 de 2008, Corte Constitucional.





b. Lo que no puede hacerse es acumular las competencias de dos autoridades con funciones jurisdiccionales para decidir sobre el mismo asunto¹⁸.

Dado que la Ley 1564 de 2012 otorgó funciones jurisdiccionales a la DNDA¹⁹, ésta expidió la Resolución Número 366 del 28 de noviembre de 2012 *“Por la cual la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor asume funciones jurisdiccionales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 1564 de 2012”* a través de la cual precisó la forma en que asumiría las mencionadas funciones, señalando así que: 1. La DNDA únicamente adelantaría hasta diez (10) trámites jurisdiccionales de manera simultánea; 2. Los funcionarios facultados para ejercer las funciones jurisdiccionales al interior de la DNDA serían el Director General, el Subdirector Técnico de Capacitación, Investigación y Desarrollo y el Asesor de la Dirección General; 3. Las funciones se ejercerían a partir del 3 de diciembre de 2012 y; 4. Que la DNDA aplicaría el Código General de Procedimiento Civil, las modificaciones de la Ley 1935 de 2010 y las disposiciones vigentes del Código General del Proceso.

Ahora, modificando en lo pertinente a la resolución mencionada con anterioridad, se expidió la Resolución 335 del 9 de diciembre de 2015 *“Por la cual se asignan funciones jurisdiccionales y se adoptan otras determinaciones”* mediante la cual la DNDA ajustaría el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, a saber: 1. En virtud del principio de la gradualidad de la oferta, la DNDA adelantaría hasta cien (100) trámites por año, sin exceder un máximo de diez (10) tramites simultáneamente por un mismo demandante y/o solicitante; 2. Se designó al Subdirector de Asuntos Jurisdiccionales de la DNDA y; 3. Se asignaron funciones jurisdiccionales a los funcionarios pertenecientes a la Subdirección de Asuntos Jurisdiccionales de la DNDA.

Acciones penales

El derecho de autor y derechos conexos también son protegidos por el derecho penal. El Estado ha entendido que al ser el derecho de autor un derecho humano y por ende un derecho reconocido en la Constitución nacional, además de los compromisos adquiridos por el país en materia de observancia de derecho de autor como el adquirido en los acuerdos ADPIC (Aspectos sobre Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) que establece la obligación a los países miembros para que incorporen sanciones de tipo penal a las infracciones de derechos de propiedad intelectual, al menos con lo relativo a la piratería²⁰. De igual forma, el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor de 1996 y sobre interpretación de fonogramas²¹ propende a los países miembros para que establezcan medidas y recursos ágiles y eficaces que ayuden a persuadir la infracción de derecho de autor y derechos conexos²².

Es así que Colombia, con la expedición ley 599 de 2000, estableció la tipificación de las conductas infractoras del derecho penal en materia de derecho de autor y derechos conexos. De la misma forma

¹⁸ Ley 1564 de 2012 Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. artículo 24, Parágrafo 4°.

¹⁹ Esa ley ya se encuentra promulgada y publicada en el Diario Oficial 48489 de julio 12 de 2012. También es necesario revisar el Artículo 627. Vigencia. La vigencia de las disposiciones establecidas en esta ley se regirá por las siguientes reglas: 1. Los artículos 24, 30 numeral 8 y parágrafo, 31 numeral 2, 33 numeral 2, 206, 467, 610 a 627 entrarán a regir a partir de la promulgación de esta ley.

²⁰ Artículo 61 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio

²¹ Artículo 23 del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT) de 1996.

²² Artículo 14 del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT) de 1996.





la ley 600 de 2000 reguló el procedimiento por medio del cual se debe llevar a cabo el proceso penal y el cual aplica para estas infracciones contra el derecho de autor.

La legislación colombiana cuenta con tipos penales que castigan las violaciones a los derechos morales de autor, derechos patrimoniales de autor y violación a los mecanismos de protección de derecho de autor y otras defraudaciones.

El procedimiento penal empieza con la denuncia que se puede interponer ante la Fiscalía General de la Nación la cual tiene la labor de realizar la investigación del proceso y determinan si se amerita realizar la acusación o no. Igualmente está apoyada por la Policía Nacional a través de la DIJIN, que realiza toda la parte de investigación y consecución de pruebas de la mano de fiscal del caso. Posterior a la acusación es un Juez de la Republica, a través de las distintas audiencias del proceso penal, el que determina si hay lugar a la condena penal o no.





Bibliografía

- Adad Mamez, J. (25 de Agosto de 2011). *Lular*. Recuperado el 4 de Junio de 2012, de ¿Qué es el Software de Dominio Público?: <http://lular.es/a/Internet/2011/08/Que-es-el-software-de-dominio-publico.html>
- Álvarez, M. Y. (1997). *El derecho de autor y el Software*. Medellín: Universidad Pontificia Bolivariana.
- Arteaga Mejía, L. M., & Giovagnoli, H. (s.f.). *Proyecto Corporativo GNU*. Recuperado el 4 de Junio de 2012, de ¿Qué es software libre?: <http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.es.html>
- Artigas Zubeldia, J. (20 de Octubre de 2010). *Software Libre*. Recuperado el 6 de Junio de 2012, de <http://softwarefreedom.wordpress.com/2010/10/20/licencias-agpl/>
- *Colombia Cumple*. (s.f.). Recuperado el 5 de Junio de 2012, de <http://www.colombiacumple.com/riesgos.htm>
- DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR, UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL-MINISTERIO DE JUSTICIA. *Obras creadas por los empleados o funcionarios públicos en cumplimiento de sus obligaciones*. Bogotá.
- Dirección Nacional de Derecho de Autor. (1995). *Eduteka*. Recuperado el 5 de Junio de 2012, de Limitaciones o Excepciones al derecho de autor: <http://www.eduteka.org/LimitesDerAutor.php3>
- Dirección Nacional de derecho de autor. (s.f.). *Unidad Administrativa Especial-Dirección Nacional de Derecho de Autor*. Recuperado el 30 de Mayo de 2012, de <http://www.derechodeautor.gov.co/htm/HOME.htm>
- *Ejercicio y Tutela de los Derechos*. (s.f.). Recuperado el 05 de Junio de 2012, de http://www.robertexto.com/archivo6/ejer_tute_dchos.htm
- *El derecho de autor en la Era Digital*. (s.f.). Recuperado el 3 de Mayo de 2012, de Qué es una licencia de Uso: http://www.ired.org/miembros/ulises/representacion-ideas/Derechos-Autor/qu_es_una_licencia_de_uso.html
- *Fundación Copyleft*. (s.f.). Recuperado el 5 de Junio de 2012, de <http://fundacioncopyleft.org/es/9/que-es-copyleft>
- *Hispa Linux, Hacia La Sociedad del Conocimiento Libre*. (s.f.). Recuperado el 4 de Junio de 2012, de <http://www.hispalinux.es/SoftwareLibre>



- Intelectual, O. M. (s.f.). *¿Existen definiciones de falsificación y piratería aceptadas internacionalmente?* Recuperado el 05 de Junio de 2012, de OMPI: *¿Existen definiciones de falsificación y piratería aceptadas internacionalmente?*
- Lipszyc, D. (1993). *Derecho de autor y Derechos Conexos*. Unesco.
- Lular. (s.f.). Recuperado el 4 de Junio de 2012, de *¿Qué es el software de dominio público?:* <http://lular.es/a/Internet/2011/08/Que-es-el-software-de-dominio-publico.html>
- Navarro, V. (s.f.). *Lo hice y lo entendí*. Recuperado el 5 de Junio de 2012, de <http://www.vicente-navarro.com/blog/2008/03/01/la-licencia-affero-agpl-y-su-relacion-con-la-gpl/>
- *Preguntas Linux*. (s.f.). Recuperado el 5 de Junio de 2012, de <http://preguntaslinux.org/que-es-la-licencia-gpl-t-510.html>
- *Riesgos tecnológicos, económicos y legales del uso de software ilegal*. (8 de Abril de 2011). Recuperado el 5 de Junio de 2012, de <http://www.audienciaelectronica.net/2011/04/08/riesgos-tecnologicos-economicos-y-legales-del-uso-de-software-ilegal/>
- Ruiz, W. R. (2009). *La Propiedad Intelectual En La Era de Las Tecnologías*. Bogotá: Universidad de los Andes.
- Vega Jaramillo, A. (2010). *Manual de derecho de autor*. Bogotá: Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.
- Ventic's. (s.f.). Recuperado el 5 de Junio de 2012, de <http://www.ventics.com/licencia-bsd/>
- Guadamuz, A. (01 de 06 de 2008). *Patentabilidad del Software, Nuevas Cuestiones Jurídicas*. Recuperado el 06 de 06 de 2012, de http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2008/06/article_0006.html
- Peláez Luis, B. C. (02 de 07 de 2009). *El derecho de autor aplicado en Colombia a los programas de Ordenador (Software y las Bases de Datos)*. Recuperado el 07 de 06 de 2012
- Rodríguez, S. (2004). *La Era Digital, las excepciones y limitaciones al derecho de autor*. Bogotá: Universidad Externado.
- Sterling, J. (2009). *World Copyright Law*. Londres: Maxwell.
- Universidad de Jaén, V. d. (2010). *Universidad de Jaén, Vicerrectorado de Investigación*. Recuperado el 07 de 06 de 2012, de http://vicinv.ujaen.es/files_vicinv/2010_Derechos_Autor_Software.pdf



Portales electrónicos

- <http://www.microsoft.com/spain/softlegal/basics/what/>
- <http://www.microsoft.com/spain/softlegal/basics/what/ip.aspx>
- http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CG0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cadenasuper.com%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D5240%3Aseguridad-y-administracion-de-software%26catid%3D71%3
- <http://www.colombiacumple.com/>
- <http://www.derechodeautor.gov.co/htm/HOME.htm>
- <http://www.fslcol.org/>
- <http://fidesol.org/>
- www.wipo.int





Los cursos fueron elaborados por:

- El centro de investigaciones para el desarrollo CID de la facultad de ciencias económicas de la Universidad Nacional de Colombia:

Dirección

María Victoria Whittingham Munevar, Ph.D.

Elaboración de contenidos

Julio Cesar Padilla Herrera

Germán Dario Florez Acero

Diseño instruccional

Juan Camilo González Trujillo

Animación y programación

David Arturo Pacheco Puentes

14

- La Dirección Nacional de Derecho de Autor:



**DIRECCIÓN NACIONAL
DE DERECHO DE AUTOR**

Unidad Administrativa Especial
Ministerio del Interior

Actualización y elaboración de contenidos

Carolina Romero Romero

Julián David Riatiga Ibáñez

Diseño y diagramación

Paula Alejandra López

